

1501717-13.2021.8.26.0559

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Marcos Takaoka

Comarca: Mirassol

Foro: Foro de Mirassol

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 10/02/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2314888/2021 - DEL.POL.MIRASSOL, 21475613 - DEL.POL.MIRASSOL, 3067/21/413 - DEL.POL.MIRASSOL, 2314888 -

DEL.POL.MIRASSOL

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Agnaldo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mirassol

Foro de Mirassol

3ª Vara

Rua Floriano Peixoto, 1750, Nossa Senhora Aparecida, Mirassol - SP - cep 15130-007

Processo nº. 1501717-13.2021.8.26.0559, pg.

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:

1501717-13.2021.8.26.0559

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2314888/2021 - DEL.POL.MIRASSOL, 21475613 - DEL.POL.MIRASSOL, 3067/21/413 - DEL.POL.MIRASSOL, 2314888 -

DEL.POL.MIRASSOL

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Agnaldo Moreira Fernandes

Vítima:

A Saúde Pública

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" do(a) SISNAD(Denúncia)

Data da Audiência:

10/02/2022, 14:00h

Réu Preso

Em 10 de fevereiro de 2022, em razão da pandemia do COVID-19 e da impossibilidade de acesso de pessoas ao prédio do fórum, conforme recentes determinações da Presidência desta Egrégia Corte, nos termos do Comunicado CG nº 284/2020, excepcionalmente, através de videoconferência criada no aplicativo Microsoft Teams, sob a presidência do MM. Juiz de Direito da 3ª. Vara Judicial, através do aplicativo Microsoft Teams, o Excelentíssimo Sr. Dr. Marcos Takaoka, Meritíssimo Juiz de Direito, comigo Escrevente ao final nomeado, regularmente conectado à sala

virtual, foi aberta a audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Cumpridas as formalidades legais, verificou-se a presença do autor Justiça Pública, na pessoa do(a) Excelentíssimo(a) Sr(a). Promotor(a) de Justiça, Dra. Daniele Ramia Negrão Dias Brandão. Presente o réu Agnaldo Moreira Fernandes, preso por Este Juízo no CDP de São José do Rio Preto, acompanhado de sua advogada Dra. Gisele de Oliveira Lima OAB 84368/SP. Presentes as Testemunhas PM Clodoaldo de Souza, PM Nivaldo Guirão e Uilton Moreira Fernandes. Ausente a Testemunha Moisés Francisco da Silva. Iniciados os trabalhos, foi oportunizado ao réu e seu defensor, conversa privativa. Aberta a audiência, foram ouvidas as testemunhas, e o réu foi interrogado. O(s) depoimento(s) foi(ram) colhido(s) por meio audiovisual, sendo feita a gravação na mídia digital anexa, nos termos dos Provimentos 886/04, do Conselho Superior da Magistratura e 23/04, da Corregedoria Geral da Justiça, com as alterações previstas na Lei 11.419/06 e art. 405, §§ 1º e 2º da Lei 11.719/08. Pelo(a) Exmo(a). Dr(a). Promotor(a) de Justiça foi dito que desistia da oitiva da testemunha Moisés Francisco da Silva, o que foi homologado. Deliberação do MM. Juiz: Não havendo outras provas a serem produzidas em audiência, declaro encerrada a instrução e determino que se passe ao artigo 403, do CPP. Após, foi concedida a palavra sucessivamente primeiro a Acusação e depois a Defesa, pelo prazo legal, para os debates orais, conforme segue na mídia em anexo. Em seguida, pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte sentença: Vistos. O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu denúncia contra AGNALDO MOREIRA FERNANDES, qualificado a fls. 04 e 13, dando-o como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, porque ele, no dia 18/11/2021, por volta das 23h30min, na Rua Padre Ernesto, n. 2133, Bairro Jardim Souza, neste Município e Comarca, guardava 01 tijolo de crack, para fins de tráfico ilícito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. O réu foi notificado (fls. 85) e apresentou defesa preliminar (fls. 87/90). A denúncia foi recebida em 25/01/2022 (fls. 93/95). Durante a instrução, ouviram-se duas testemunhas de acusação e uma de defesa, interrogando-se o réu ao final. O Ministério Público requereu a condenação do acusado, porque estariam provados os fatos descritos na denúncia. A Defesa pleiteou a improcedência da ação penal, alegando que: a) o acusado não cometeu o delito em questão e não sabia da existência da droga, no seu quarto; b) não há provas para a condenação; c) a prova foi ilícita por violação de domicílio; d) o réu confessou a prática delitiva e colaborou com a Justiça. É o relatório. Fundamento e decido. A autoria e materialidade foram comprovadas mediante auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 18/20), auto de exibição e apreensão (fls. 21/22), fotos (fls. 23/24), laudo de constatação (fls. 27/29), laudo de exame químico toxicológico (114/116), ofício de encaminhamento de preso (fls. 32), laudo de corpo de delito (fls. 50/52), termo de audiência de custódia (fls. 53/55), tendo sido todos esses documentos confirmados por robusta prova testemunhal. Na data dos fatos, policiais militares em patrulhamento na Rua Padre Ernesto avistaram o denunciado parado defronte a um imóvel e suspeitaram da atitude dele, porque estava chovendo. Durante a abordagem, o denunciado informou ter passagem criminal e se mostrou apreensivo, não se lembrando de seus dados pessoais, razão por que os Policiais o acompanharam até a residência dele, para buscar um documento. No imóvel, habitação coletiva com vários quartos, o denunciado levou os policiais até seu quarto e lhes exibiu sua carteira nacional de habilitação. Nesse momento, os militares sentiram cheiro de crack e questionaram o réu, que desconversou. No entanto, no armário do denunciado, localizaram um tijolo de crack fracionado em três porções, dentro de uma sacola de cor verde, havendo ainda uma balança de precisão junto da droga. Informalmente, o denunciado disse que estava guardando o tijolo de "crack" por alguns dias, para um indivíduo que não quis identificar, e ao final receberia R\$1.000,00 pelo serviço. Na fase extrajudicial, o réu ficou em silêncio (fls. 04). Em juízo, o acusado disse que não autorizou os policiais a entrar no apartamento e que estava guardando a droga, em troca de três pedras de "crack" por dia, mostrando arrependimento. Como se percebe, o réu confessou a prática delitiva e, conforme se verá, ele deu autorização aos policiais, para que ingressassem em sua casa. Os policiais disseram que estavam em patrulhamento, quando viram o réu parado defronte a um imóvel, o que lhes gerou suspeita, pois

estava chovendo. Asseveraram que o réu desconversou sobre o que estava fazendo na chuva e, indagado sobre a qualificação, não soube declinar-lhes todos os dados, mas os levou até a residência dele. Afirmaram que, no apartamento do réu, sentiram um forte cheiro de "crack" e descobriram no armário do réu um tijolo de "crack" fracionado em três partes, tendo, então o acusado dito que estava guardando o entorpecente para uma pessoa, que lhe daria R\$ 1.000,00 pelo serviço". Acrescentaram que havia também uma balança de precisão junto da droga e que o réu lhes disse que tinha pegado a droga para guardar, mediante pagamento. Esclareceram que o réu autorizou a entrada da polícia e, inclusive, acompanhou os policiais, tendo presenciado a localização da droga e da balança. Acrescentaram que não se tratava de habitação coletiva e que havia outros apartamentos, mas o réu tinha um apartamento só dele (onde, inclusive, estavam os documentos do réu). O informante Uilton, irmão do réu, disse que o denunciado sempre foi pessoa trabalhadora, não sabendo por que ele se envolveu nessa ocorrência. Como se percebe, os policiais obtiveram autorização para ingresso na casa do réu, desmentindo as alegações dele, em sentido contrário (observando-se que a ilustre defesa não produziu qualquer contraprova). Além disso, ao sentirem um forte cheiro de entorpecente, dentro do apartamento, era obrigação deles procurar pela droga (já que se tratava de clara situação de flagrante delito). Assim sendo, é descabida a alegação de nulidade de prova ou de invasão de domicílio. Além disso, a testemunha de defesa nada disse a respeito dos fatos em questão, já que não os presenciou. O laudo de constatação apresentou massa líquida 859,04 gramas de cocaína (fls. 27/29). Em suma, a ação é procedente. Passo à dosimetria da pena: Do art. 33, caput, da Lei 11.343/06. O acusado ostenta maus antecedentes (FA - fls. 40/49 e certidão- fls. 35/38), e, por isso, fixo a pena base acima do mínimo legal, obtendo-se 05 anos e 10 meses e 583 dias-multa. Na segunda fase, em razão da reincidência, aumento da pena de 1/6 obtendo-se 06 anos e 9 meses de reclusão e 680 dias-multa, quantidade definida à falta de outras circunstâncias relevantes. Deixei de aplicar a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, em razão da reincidência e maus antecedentes, sem olvidar a grande quantidade de droga apreendida. Deixei de considerar a confissão espontânea, visto que, no presente caso, ela em nada colaborou com a elucidação dos fatos, já que a prova era robusta, comprovando cabalmente os fatos. Saliento que o acusado não cooperou com a justiça e não esclareceu o nome, nem a qualificação, do suposto dono do entorpecente, a despeito das alegações da Dra. Defensora. Cada dia-multa terá valor correspondente a um trigésimo do salário mínimo. A pena privativa de liberdade começará a cumprir-se em regime fechado (art. 33, §2º, "a", do Código Penal). É descabida a substituição da pena por restritiva de direitos e a suspensão condicional da pena, em razão da quantidade de pena aplicada, sem olvidar a reincidência. Do exposto, e pelo mais que dos autos consta, julgo procedente a ação penal, para CONDENAR AGNALDO MOREIRA FERNANDES, portador da cédula de identidade RG nº. 61.423.300, filho de Arnaldo Antônio Fernandes e Amélia Moreira Fernandes, nascido em 10/02/1989, em Mirassol/SP, a cumprir pena de 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e a pagar 680 dias-multa, com valor unitário correspondente ao mínimo legal, como incurso na pena do art. 33, caput, da Lei 11.343/06. O acusado não poderá apelar em liberdade, porque continuam presentes os requisitos da segregação cautelar. Determino a imediata destruição das amostras guardadas para contraprova, após o encerramento do processo penal, oficiando-se nos termos do Comunicado CG nº 2225/2018. Autorizo também a destruição da balança apreendida, oficiando-se. Após o trânsito em julgado, expeça-se guia de recolhimento definitivo. Façam-se as comunicações e anotações de praxe. Custas "ex lege". Arbitro os honorários do(a) Dr(a). Defensor(a) em 100% da tabela vigente, expedindo-se certidão nos termos do convênio. As gravações colhidas nesta audiência estarão disponíveis através do aplicativo One Drive sendo o link disponibilizado através de certidão a ser expedida aos autos. Por absoluta impossibilidade, visto que a audiência foi realizada em ambiente virtual, o MM. Juiz dispensou a assinatura dos presentes, com a anuência de todos os presentes. Publicada esta em audiência, saem os presentes cientes e intimados. Registre-se. Intimado(s) da sentença, pelo(s) réu(s) foi dito que desejava(m) recorrer da sentença. Sai(em) o(a)(s) Dr(a)(s).

Defensor(a)(es) intimado(a)(s) para apresentação das razões do recurso de apelação.
Nada mais. Eu, Mateus Silveira de Abreu, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

MM. Juiz: Marcos Takaoka